



Prot. n° 7287, del 14/12/2023

Oggetto: “*Riqualificazione Piazza Duomo*”.

CUP: C88E23000220004 - CIG: A00DD46A92

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

(art. 17, del D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Preso atto della determinazione a contrarre n° 567 del 11/09/2023, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

Preso atto della determinazione n° 592 del 18/09/2023, provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione, con la quale si è approvato il verbale di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, dei lavori in oggetto all'operatore economico primo classificato: Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 8,00 % pari ad un importo netto di € 35.696,00 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

Dato atto che si è provveduto, **con esito positivo**, alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, acquisendo la seguente documentazione:

- ✓ Certificato del Casellario Giudiziale;
- ✓ Certificato Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- ✓ Certificato del Casellario dei carichi pendenti;
- ✓ Certificato del Tribunale competente di inesistenza di procedura fallimentare e di assenza di procedure concorsuali per società;
- ✓ Certificato di regolarità fiscale;
- ✓ Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- ✓ Autocertificazione di ottemperanza ai sensi della Legge n° 68/1999 e s.m.i.;
- ✓ Autocertificazione Antimafia ai sensi dell'art. 88 comma 4bis e dell'art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i.;

Rilevato, pertanto, che dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

ATTESTA

che in data 14/12/2023, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n° 36/2023, per le ragioni indicate in premessa, è **intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione** disposta con la determinazione n° 592 del 18/09/2023.

DICHIARA

1. di comunicare d'ufficio, nel rispetto di cui all'art. 90 del Codice, l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 gg., ai soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma;
2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto nel rispetto dei termini e delle procedure degli artt. 17 e 18 D.Lgs. n° 36/2023.

RENDE NOTO

- a) che gli atti sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace;
- b) che il presente attestato sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to* arch. Antonio Macaluso

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.